

한국마사회 감사실

(통보)

일련번호 2020-재무-9

분 야 기타

제 목 퇴직급여제도 정보 제공 부족

소관본부 ☼☼본부

소관부서 ●●●부

내 용

1. 업무개요

한국마사회는 2010년부터 노사합의 하에 근로자의 안정적인 노후생활 보장을 위해 퇴직연금제도를 도입하여 운영 중이다. 퇴직연금에 가입하고자 하는 근로자는 확정급여형(DB형), 확정기여형(DC형) 중 선택하여 가입할 수 있으며, 회사는 기존의 퇴직금제도도 병행하여 운영하고 있다.

【표1】 퇴직금제도와 퇴직연금제도 비교

구분	퇴직금제도	퇴직연금(DB형)	퇴직연금(DC형)
주요 특징	퇴직금을 회사가 직접 일시금형태로 지급	• 퇴직금을 사외에 적립하고 회사가 운용 • 정해진 퇴직금 수령	• 퇴직금을 사외에 적립하고 근로자가 직접 운용 • 운용수익에 따라 금액변동
퇴직금 지급액 (회사부담)	평균임금(30일분) ×근속연수	평균임금(30일분) ×근속연수	연간 임금총액의 1/12
지급 방법	일시금 지급	연금 수령 * 55세 이상 가입기간 10년 충족 시	
중간정산 (중도인출)	중간 정산 가능	불가	불가 * 법정사유 충족 시 가능
운용 책임	회사	회사	근로자 본인

* ☼☼사 퇴직연금제도 교육자료(2019) 일부 발췌

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

한국마사회는 2010년 노사합의를 바탕으로 퇴직연금제도를 도입하였으며, 근로자퇴직급여 보장법 제32조(사용자의 책무)에 따라 회사는 매년 1회 이상 가입자에게 퇴직연금제도 운영 상황 등을 의무적으로 교육을 하여야 한다.

또한 교육하여야 할 사항을 같은 법 시행령 제32조(퇴직연금제도 가입자에 대한 교육사항)에 정하고 있으며, 이를 위반한 경우 사용자에게 과태료가 부과되는 등 사용자의 책무를 엄격히 정하고 있다. 이러한 법 취지에 따라, 회사는 근로자에게 퇴직연금제도의 일반적인 내용뿐만 아니라, 유형별 납입 현황 등 여러 정보를 정확히 제공함으로써 근로자가 안정적 노후생활을 위하여 합리적인 선택을 할 수 있도록 지원해 줄 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020년도 상반기 기준 퇴직연금 가입자 비율은 현재 54.2%로 2012년 기준 65.6%였던 것에 비해 점차적으로 감소하고 있으며, 특히 2020년 6월 현재 기준 가입대상자 1,212명 중 2014년 이후 입사한 직원 365명 중에는 퇴직연금 가입자가 전혀 없다.

【표2】 퇴직연금제도 가입자 수 및 비율

구분	2012년	2017년	2018년	2019년	2020.6월
총 가입대상자	1,142명 (100.0%)	1,226명 (100.0%)	1,231명 (100.0%)	1,216명 (100.0%)	1,212명 (100.0%)
퇴직금제도	392명 (34.3%)	502 (40.9%)	528 (42.9%)	555 (45.6%)	555 (45.8%)
퇴직연금제도(DB형)	692명 (60.6%)	600 (48.9%)	570 (46.3%)	548 (45.1%)	540 (44.6%)
퇴직연금제도(DC형)	58명 (5.1%)	124 (10.1%)	133 (10.8%)	114 (9.4%)	117 (9.6%)

어떤 퇴직금 제도를 선택할지는 근로자의 판단에 달려있긴 하나, 최근 몇 년 간 퇴직금 제도와 관련하여 실시한 교육을 살펴보면 2018년도에 퇴직연금 운영 주관사(☉☉)가 1회 집합교육을 했을 뿐이고, 주로 게시판에 자료를 올리는 방식으로 교육을 시행하여 근로자가 제도를 선택할 수 있을 만큼의 충분한 정보를 제공받았다고 볼 수 없다.

근로자의 안정적 노후생활을 위해 도입된 제도인 만큼, 근로자에게 제도에 대하여 실질적인 교육을 정기적으로 시행하여 본인에게 적합한 제도를 합리적으로 선택할 수 있는 기회를 적극적으로 제공하는 방안이 강구되어야 할 것이다.

조치할 사항 **■■■**부는 근로자가 회사가 운영하는 퇴직금제도에 대하여 충분히 인지하고 본인에게 적합한 제도를 선택하여 가입할 수 있도록 제도에 대한 실질적 교육 실시 등 효과적인 정보 제공 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**